

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1391 -
1392/2533

นางอุษา แสงสุวรรณหรือเลอร์ฟอร์ด โจทก์
นางสอึ้งหรือสอึ้งมาศ นราภิรักษ์ กับพวก

จำเลย

นางสอึ้งหรือสอึ้งมาศ นราภิรักษ์ ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นางสุกัญญา ครามะคำ ที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

พันเอกสุวิช ครามะคำ ที่ 3 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ยื่นฎีกา มีทางชนะคดีโจทก์โปรดอนุญาตให้ทุเลา
การบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 177)

คดีทั้งสองสำนวนศาลชั้นต้นสั่งรวมการพิจารณาพิพากษาเข้าด้วยกันและให้
เรียกจำเลยในคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 18147/2527 กับจำเลยที่ 1 ในคดีแพ่งหมายเลข
ดำที่ 18531/2527 ซึ่งเป็นบุคคลเดียวกันเป็นจำเลยที่ 1 นอกนั้นเป็นจำเลยที่ 2 ที่ 3
ที่ 4 ตามลำดับในคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 18531/2527

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ยกฟ้องทั้งสองสำนวน แต่ไม่ตัดสินคดีโจทก์ที่จะฟ้องเรียก
ค่าเสียหายจากจำเลยที่ 1 ตามสัญญาจะซื้อขายเข้ามาใหม่ภายในอายุความ

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยที่ 1 รับเงินจำนวน 5,385,812.75 บาท พร้อมกับทำการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดที่ 58127, 58128 และ 58129 ตำบล (แขวง) ลาดยาว อำเภอ (เขต) บางเขน กรุงเทพมหานคร พร้อมสิ่งปลูกสร้างให้โจทก์ หากจำเลยที่ 1 ไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลเป็นการแสดงเจตนาแทน จำเลยที่ 1 ให้เพิกถอนนิติกรรมการซื้อขายที่ดินทั้งสามแปลงดังกล่าวระหว่างจำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 2 และที่ 3 ฉบับลงวันที่ 18 และ 19 ธันวาคม 2527 กับให้เพิกถอนการจดทะเบียนจำนองที่ดินทั้งสามแปลงดังกล่าวระหว่างจำเลยที่ 2 ที่ 3 กับจำเลยที่ 4 ตามสัญญาจำนองลงวันที่ 21 ธันวาคม 2527

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 และจำเลยที่ 4 ฎีกา (อันดับ 174,172)

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 173)

คำสั่ง

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา โดยห้ามจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทในระหว่างฎีกาให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งนี้ให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา โดยห้ามจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทในระหว่างฎีกาให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งนี้ให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ

(วินัย กันนะ-ถาวร ตันตราภรณ์-ประศาสน์ ชำรงกาญจน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ